

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אריאל קלנר
עמית חלוי
צבי ידידיה סוכות
משה פסל

4814/25/פ

הצעת חוק הגנה על מתחם הר הבית, התשפ"ד–2024

- שמירת מתחם הר 1. מתחם הר הבית יהיו שמור מפני חילול, וכל פגיעה אחרת העלולה להיגרם בשל חפירות ועבודות במתחם ובשרידיו ההיסטוריים. הבית
- עבירות 2. (א) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר עשר שנים וקנס :
(1) המחלל את מתחם הר הבית או הפוגע בעתיקות בתוך המתחם ;
(2) העושה דבר העלול לחלל את מתחם הר הבית ;
(ג) המבצע חפירות בתוך הר הבית ללא אישור רשות העתיקות.
- (ב) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א), לא יפחת עונשו משלוש שנים.
- שמירת דינים 3. חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

דברי הסבר

מתחם הר הבית זוכה להפקרות ארוכת שנים. כיום, במתחם הר הבית ישנן הפרות רבות של חוקי העתיקות, פגיעה בעתיקות וכתוצאה מכך, במורשת של העם היהודי. בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20, בוצעו חפירות בלתי-חוקיות בהיקף נרחב מאוד על-ידי הווקף הירדני בדרום מתחם הר הבית, באזור הנקרא "אורוות שלמה", תוך השלכת עשרות טונות של עתיקות לאשפה. עד היום עתיקות אלה עוברות סינון על ידי ארכיאולוגים מתנדבים בגן הלאומי עמק צורים. למרות האירועים החמורים אף אדם לא נענש.

כמעשה של יום ביומו, מתחם הר הבית מחולל ונפגע מעבודות כאלה ואחרות של חפירות, עבודות

בלתי-מבוקרות, ללא הפרעה. מטרת חוק זה להגן על אתר המורשת הכי משמעותי של העם היהודי לדורותיו.

על כן, מוצע לקבוע כי מתחם הר הבית יהיה שמור מכל חילול ופגיעה, וכן לקבוע עבירות מאסר בגין חילול או פגיעה במתחם או בעתיקות המצויות בו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)